



PUTUSAN
Nomor 5045 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI

SEKAMPUNG, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 57 TJ. Gading, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung, diwakili oleh Roy Panagom Pardede, S.T., M.Tech., selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustamaji, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat yang bergabung dalam Law Office DRN & Partners, beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024;

Pemohon Kasasi I;

2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMBANGUNAN

(BPKP), beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 33, Sumur Putri, Kecamatan Tlk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, diwakili oleh Suyarsih Fifi Herwati, Ak., M.Com., selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurly Wulan Sari, S.H., M.H., CLA. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta & Jalan Basuki Rahmat Nomor 33,

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 November 2023;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

1. **JARNO**, bertempat tinggal di Dusun II, RT/RW 008/003, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
2. **LARSI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW 019/006, Trimulyo Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
3. **KATENO**, bertempat tinggal di RT/RW 014/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
4. **NGALIM MUSTOFA U/an. KOMARI (Alm)**, bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 015/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
5. **MIFTHA HUDIN**, bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 015/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
6. **WAGIMIN**, bertempat tinggal di RT/RW 017/006, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
7. **SAJI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 014/006, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
8. **ANSORI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW 018/006, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
9. **SAKIRIN**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 012/004, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



10. **JUWARDI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW 019/006, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
11. **JUARI**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW 019/006, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
12. **SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT/RW 011/004, Bumi Tinggi, Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur;
13. **DIKIN**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 011/004, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
14. **SAMIYO**, bertempat tinggal di Dusun V, RT/RW 016/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
15. **SAMIDI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 016/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
16. **RAJIMAN**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 016/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
17. **KADIMIN**, bertempat tinggal di RT/RW 015/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
18. **TIMAN**, bertempat tinggal di RT/RW 016/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
19. **SAKIJO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 016/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
20. **KATIYO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 018/006, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



21. **AGUS SUWARNO**, bertempat tinggal di RT/RW 014/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
22. **KATINO**, bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 016/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
23. **KALIMIN**, bertempat tinggal di Dusun III RT/RW 014/005, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
24. **SARDI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 012/004, Trimulyo, Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung;
25. **SURYATINI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 014/004, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung-Lampung Timur;
26. **BONARI**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 013/005, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung-Lampung Timur;
27. **SUTAR**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 013/005, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung-Lampung Timur;
28. **TAMIYO**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 012/004, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung-Lampung Timur;
29. **TUGIMIN**, bertempat tinggal di Dusun III, RT/RW 013/005, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung-Lampung Timur;
30. **SATIYO**, bertempat tinggal di Dusun 3, Tridadi RT/RW 015/005, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung-Lampung Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Kemari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hi. Kemari S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Dusun I RT/RW 002/007, Desa Margamulya, Kecamatan

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Para Termohon Kasasi I dan II;

D a n

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**, beralamat di Jalan Marga Sekampung Udik, Nomor 1, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
2. **KONSULTAN JASA PENILAI PUBLIK ANAS KARIM RIVAI & REKAN**, beralamat di Jalan Permata Kebayoran Plaza, Blok A, Nomor 11, Jalan Raya Kebayoran Lama, Nomor 225, RT/RW 010/001, Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat I-XXX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas nama:

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	JARNO	Dengan	NIS	00131K,00138K,00141K
2.	LARSI	Dengan	NIS	00339K
3.	KATENO	Dengan	NIS	00724K, 00744K
4.	KOMARI	Dengan	NIS	00492K, 00728K,00825K,00637K,00583K
5.	MIFTHA HUDIN	Dengan	NIS	00674K, 00605K,00678K,00830K,00603K,
.				00836K
6.	WAGIMIN	Dengan	NIS	00940K
7.	SAJI	Dengan	NIS	00757K
8.	ANSORI	Dengan	NIS	00210K
9.	SAKIRIN	Dengan	NIS	00635K
10.	JUWARDI	Dengan	NIS	00342K
11.	JUARI	Dengan	NIS	00356K
12.	SANTOSO	Dengan	NIS	00691K
13.	DIKIN	Dengan	NIS	00668K
14.	SAMIYO	Dengan	NIS	00679K
15.	SAMIDI	Dengan	NIS	00789K
16.	RAJIMAN	Dengan	NIS	00673K
17.	KADIMIN	Dengan	NIS	00719K
18.	TIMAN	Dengan	NIS	00734K
19.	SAKIJO	Dengan	NIS	00819K
20.	KATIYO	Dengan	NIS	00689K
21.	AGUS SUWARNO	Dengan	NIS	00713K, 00711K
22.	KATINO	Dengan	NIS	00733K
23.	KALIMIN	Dengan	NIS	00655K
24.	SARDI	Dengan	NIS	00701K, 00881K
25.	SURYATINI	Dengan	NIS	00814K, 003301K
26.	BONARI	Dengan	NIS	00620K, 00619K
27.	SUTAR	Dengan	NIS	00758K
28.	TAMIYO	Dengan	NIS	00675K
29.	TUGIMIN	Dengan	NIS	00664K, 00617K, 00677K, 00616K
30.	SATIYO	Dengan	NIS	00654K, 00746K, 00507K

4. Menetapkan Resume Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga Tahap III Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021 yang dimiliki oleh Penggugat I-XXX telah sah secara hukum dan sudah melalui tahapan sesuai dengan Prosedur dengan rincian:

1.	JARNO	Dengan	NIS	00131K,00138K,00141K
2.	LARSI	Dengan	NIS	00339K
3.	KATENO	Dengan	NIS	00724K, 00744K
4.	KOMARI	Dengan	NIS	00492K, 00728K,00825K,00637K,00583K

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



5.	MIFTHA HUDIN	Dengan	NIS	00674K, 00605K, 00678K, 00830K, 00603K, 00836K
6.	WAGIMIN	Dengan	NIS	00940K
7.	SAJI	Dengan	NIS	00757K
8.	ANSORI	Dengan	NIS	00210K
9.	SAKIRIN	Dengan	NIS	00635K
10.	JUWARDI	Dengan	NIS	00342K
11.	JUARI	Dengan	NIS	00356K
12.	SANTOSO	Dengan	NIS	00691K
13.	DIKIN	Dengan	NIS	00668K
14.	SAMIYO	Dengan	NIS	00679K
15.	SAMIDI	Dengan	NIS	00789K
16.	RAJIMAN	Dengan	NIS	00673K
17.	KADIMIN	Dengan	NIS	00719K
18.	TIMAN	Dengan	NIS	00734K
19.	SAKIJO	Dengan	NIS	00819K
20.	KATIYO	Dengan	NIS	00689K
21.	AGUS SUWARNO	Dengan	NIS	00713K, 00711K
22.	KATINO	Dengan	NIS	00733K
23.	KALIMIN	Dengan	NIS	00655K
24.	SARDI	Dengan	NIS	00701K, 00881K
25.	SURYATINI	Dengan	NIS	00814K, 003301K
26.	BONARI	Dengan	NIS	00620K, 00619K
27.	SUTAR	Dengan	NIS	00758K
28.	TAMIYO	Dengan	NIS	00675K
29.	TUGIMIN	Dengan	NIS	00664K, 00617K, 00677K, 00616K
30.	SATIYO	Dengan	NIS	00654K, 00746K, 00507K

5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian sesuai dengan Resume Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga Tahap III Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tuntutan Penggugat I-XXX;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I memberikan bagiannya kepada Penggugat I-XXX sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan x 22 Bulan adalah Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah); Ditambah dengan perubahan antara Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tahap Ke III Tahun Anggaran 2021 dengan Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang terdapat perbedaan nilai Penggantian Wajar (NPW) (Fisik + non Fisik) yang nilainya sebesar Rp8.793.027.252,00 (delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I (*oitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formil;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*exceptie verjaring*);

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*);
- Gugatan salah sasaran dan tidak memiliki dasar hukum (*error in persona/error in subjectum*);
- Eksepsi gugatan kabur tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sdn., tanggal 4 April 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan Resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas nama:

1. JARNO	Dengan	NIS	00131K,00138K,00141K
2. LARSI	Dengan	NIS	00339K
3. KATENO	Dengan	NIS	00724K, 00744K
4. KOMARI	Dengan	NIS	00492K, 00728K,00825K,00637K,00583K
5. MIFTHA HUDIN	Dengan	NIS	00674K, 00605K,00678K,00830K,00603K, 00836K
6. WAGIMIN	Dengan	NIS	00940K
7. SAJI	Dengan	NIS	00757K
8. ANSORI	Dengan	NIS	00210K
9. SAKIRIN	Dengan	NIS	00635K
10. JUWARDI	Dengan	NIS	00342K
11. JUARI	Dengan	NIS	00356K
12. SANTOSO	Dengan	NIS	00691K
13. DIKIN	Dengan	NIS	00668K
14. SAMIYO	Dengan	NIS	00679K
15. SAMIDI	Dengan	NIS	00789K

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



16.	RAJIMAN	Dengan	NIS	00673K
17.	KADIMIN	Dengan	NIS	00719K
18.	TIMAN	Dengan	NIS	00734K
19.	SAKJO	Dengan	NIS	00819K
20.	KATIYO	Dengan	NIS	00689K
21.	AGUS SUWARNO	Dengan	NIS	00713K, 00711K
22.	KATINO	Dengan	NIS	00733K
23.	KALIMIN	Dengan	NIS	00655K
24.	SARDI	Dengan	NIS	00701K, 00881K
25.	SURYATINI	Dengan	NIS	00814K, 003301K
26.	BONARI	Dengan	NIS	00620K, 00619K
27.	SUTAR	Dengan	NIS	00758K
28.	TAMIYO	Dengan	NIS	00675K
29.	TUGIMIN	Dengan	NIS	00664K, 00617K, 00677K, 00616K
30.	SATIYO	Dengan	NIS	00654K, 00746K, 00507K

- Memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I melakukan penghitungan ulang ganti kerugian terhadap masyarakat terkena dampak bendungan Marga Tiga sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.953.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 52/PDT/2024/PT TJK., tanggal 30 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



59/Pdt.G/2023/PN Tjk., tanggal 4 April 2024 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan penghitungan ulang terhadap keseluruhan tanah obyek sengketa dan keseluruhan tanaman tumbuh yang ada di atasnya secara manual sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai dalam menjalankan putusan setelah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sdn., *juncto* Nomor 52/PDT/2024/PT TJK., yang

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 3 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2023/PN.Sdn. *juncto* Nomor 52/PDT/20024/PT TJK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam Perkara Nomor 52/PDT/2024/PT. TJK., tanggal 30 Mei 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana dalam Perkara 59/Pdt.G/2023/PN.Sdn., tanggal 4 April 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pemohon Banding I/Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Pemohon banding I/Tergugat II;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan a quo;

Atau:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/semula Pemohon Banding II/semula Turut Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 52/PDT/2024/PT.TJK, tanggal 30 Mei 2024;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi II/semula Pemohon Banding/semula Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Termohon Banding/semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Termohon Banding/semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada Para Termohon

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



Kasasi/semula Para Termohon Banding/semula Para Penggugat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi I dan II yang diterima tanggal 15 Juni 2024 dan 21 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukadana terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah keberatan terhadap resume Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023;
- Bahwa terbukti Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 2 Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dan keberatan terhadap kesepakatan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Pasal 73 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 terjadi pada tahap pelaksanaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pengadaan Tanah;
- Bahwa terbukti Termohon keberatan telah memberikan Konsep dan Prinsip Umum Penilaian (KPUP) Standar Penilaian Indonesia mengatur bahwa dalam melakukan penilaian harus dilakukan identifikasi dan

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



Adjustment (Penyesuaian) terhadap variabel-variabel perbandingan atas perbedaan aset yang dinilai dengan kriteria faktor lokasi dan faktor karakteristik fisik;

- Bahwa adapun teknis penilaian, yang dilakukan KJPP telah dilaksanakan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta aturan turunannya dan telah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI), dimana setiap bidang tanah memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang dapat mempengaruhi nilai setiap bidangnya yang antara lain:
 - a. Faktor lokasi, terutama aksesibilitas dan lingkungan;
 - b. Faktor fisik, termasuk infrastruktur, elevasi, bentuk tanah, tofografi tanah, klasifikasi tanah dan peruntukan tanah atau penggunaan tanah yang memungkinkan (lahan hutan, lahan pertanian, lahan perumahan, lahan industri dan komersial);
 - c. Faktor legalitas tanah, terkait dengan bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui negara sesuai dengan Undang Undang Agraria;
- Bahwa penilaian oleh KJPP Anas Karim Rivai & Rekan Nomor Ref. 00998/2.0030-00/PI/11/0064/1/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021 yang merupakan Lampiran Hasil Penilaian Bidang Perbidang Desa Tri Mulyo terhadap objek dimaksud dilakukan sesuai dengan SPI Edisi VII Tahun 2018, SPI-104 tentang implementasi penilaian dan SPI-204 tentang penilaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, salah satu pendekatan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam penilaian tanah adalah dengan pendekatan pasar, dan dalam proses penilaian tanah in casu KJPP menggunakan pendekatan pasar, sehingga data pasar berupa data transaksi jual beli tanah atau penawaran tanah yang sebanding dengan objek penilaian digunakan sebagai data pasar untuk memperoleh kesimpulan nilai penggantian wajar;
- Bahwa terbukti berdasarkan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang mana Dalam Lampiran Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Desa Trimulyo Para Penggugat hadir atas undangan Nomor AT.02.02/812-18.07/VIII/2023 namun tidak setuju atas bentuk ganti kerugian;

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



- Bahwa penilaian tanah in casu yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai & Rekan sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan undang-undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta aturan turunannya dengan nilai uang ganti rugi terhadap tanah/lahan yang dikuasai/diusahai Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan sejumlah 1.438 bidang tanah, sesuai dengan daftar nominatif yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 52/PDT/2024/PT TJK., tanggal 30 Mei 2024, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sdn., tanggal 4 April 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG** dan Pemohon Kasasi II: **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 52/PDT/2024/PT TJK., tanggal 30 Mei 2024, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sdn., tanggal 4 April 2024;

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp480.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 5045 K/Pdt/2024